

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6958/2539

นาย ทวีศิลป์ วณิชวิทย์
นาย วิจิตต แซ่เฮ้งหรือกนกลักษณ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

ข้อความในสัญญาจะซื้อจะขายได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าจำเลยจะขายที่ดินโฉนดเลขที่160959เฉพาะส่วนจำนวน20ตารางวาซึ่งขณะนี้จำเลยได้ดำเนินการแบ่งแยกโฉนดอยู่พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ในวันที่26สิงหาคม2535ดังนั้นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินก็คือการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่แบ่งแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองการที่โจทก์นำสืบว่าตกลงโอนกรรมสิทธิ์กันเมื่อแบ่งแยกที่ดินแล้วจึงมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาจะซื้อจะขายและไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2535 โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเนื้อที่ 20 ตารางวา อันเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 160959 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครที่อยู่ในระหว่างแบ่งแยกที่ดิน พร้อมตึกแถว 4 ชั้นในราคา3,000,000 บาท กับจำเลย มีข้อตกลงว่าเมื่อแบ่งแยกที่ดินและก่อสร้างตึกแถวเสร็จจะโอนกรรมสิทธิ์กันในวันที่ 26 สิงหาคม 2535โจทก์วางเงินมัดจำในวันทำสัญญาจำนวน 2,000,000 บาท ที่เหลือ1,000,000 บาท จะชำระในวันโอน

กรรมสิทธิ์ หากโจทก์ผิदनัยยอมให้รับเงินมัดจำ และถ้าจำเลยผิदनัยยอมชำระค่าปรับ แก่โจทก์จำนวน 2,000,000 บาท ต่อมาเมื่อถึงกำหนดนัดจำเลยไม่สามารถแบ่งแยก ที่ดินออกเป็นสวนสัดโอนกรรมสิทธิ์แก่โจทก์ได้ ภายหลังโจทก์ทราบว่าจำเลยโอน กรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวให้แก่บุคคลภายนอกเป็นการผิดสัญญา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยต้องคืนมัดจำพร้อมชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่จำเลยรับมัดจำจนกว่าจะชำระเสร็จถึงวันฟ้องเป็นเงิน 287,910 บาท กับต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000,000 บาท ตามสัญญา รวมเงินที่จำเลยต้องชำระ จำนวน 4,287,910 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 4,287,910 บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาทกับโจทก์ มีข้อ ตกลงว่าเมื่อจำเลยก่อสร้างตึกแถวพิพาทเสร็จจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถว พิพาทแก่โจทก์ ไม่ได้ตกลงว่าให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินที่จะซื้อจะขายจากโฉนดเสีย ก่อนแล้วจึงโอนกรรมสิทธิ์กันจำเลยก่อสร้างตึกแถวพิพาทเสร็จตามสัญญาแล้วได้แจ้ง ให้โจทก์มารับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทที่รวมอยู่ในโฉนดเลขที่ 160959 พร้อม ตึกแถวพิพาทที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าวตามวันที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่โจทก์ไม่ไปตามนัด เป็นการผิดสัญญาโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและให้คืนเงินมัดจำ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,400,000 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 2,000,000 บาท นับแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2535 และจากต้นเงิน 400,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยมีได้โต้แย้งกันฟังเป็นยุติว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 160959 เป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวมณีรัตน์ แซ่จ้งกับนาย เสนีย์ รอดอนันท์ โดยนางสาวมณีรัตน์มีกรรมสิทธิ์จำนวน 135 ตารางวา ใน จำนวน 223 ตารางวา ตามเอกสารหมาย จ.10 ต่อมาวันที่ 4 เมษายน 2534 นางสาว มณีรัตน์ได้ขายเฉพาะส่วนของตนให้แก่จำเลยและจำเลยได้จดจำนองไว้แก่ธนาคาร กรุงไทย จำกัด ในวันเดียวกันโดยจำเลยเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดดัง กล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2535 โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเนื้อที่ 20 ตารางวา อันเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 160959 พร้อมดึกแถว 4 ชั้น 1 คูหา กับจำเลยในราคา 3,000,000 บาท โดยวางมัดจำไว้ 2,000,000 บาท ส่วนที่ เหลืออีก 1,000,000 บาท จะชำระในวันที่ 26 สิงหาคม 2535 ซึ่งเป็นวันกำหนดนัด โอนกรรมสิทธิ์กันตามเอกสารหมาย จ.3 ต่อมาวันที่ 30 กรกฎาคม 2536 จำเลยได้จด ทะเบียนขายที่ดินและดึกแถวพิพาทให้แก่ผู้อื่นตามเอกสารหมาย จ.4 มีปัญหาต้อง วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยหรือโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อ เท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา สำหรับข้อที่จำเลยฎีกาว่าเงื่อนไขที่ไม่ได้ เขียนไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายโจทก์จะนำพยานบุคคลมาสืบเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความเอกสารนั้นไม่ได้ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 นั้น เห็นว่าข้อความในสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.3 ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่า จำเลยจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 160959 เฉพาะส่วนจำนวน 20 ตารางวา ซึ่งขณะนี้ จำเลยได้ดำเนินการแบ่งแยกโฉนดอยู่พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2535 ดังนั้น การโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินก็คือการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่แบ่งแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเอง การที่โจทก์

นำสืบว่า ตกลงโอนกรรมสิทธิ์กัน เมื่อแบ่งแยกที่ดินแล้วจึงมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อความในสัญญาจะซื้อจะขายแต่อย่างใดไม่เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

พิพากษายืน

(ทวิช กำเนิดเพชร-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>